



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1098 DEL 16/12/2025

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ART.50, CO.1 LETT. B DEL DLGS 36/2023
AFFIDAMENTO ALLA SELETEK SRL TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
PROCEDURE PROVA PRESELETTIVA E PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DA
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CIG B9755E86BF**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE,
TRASPARENZA E CONTROLLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ART.50, CO.1 LETT. B DEL DLGS 36/2023
AFFIDAMENTO ALLA SELETEK SRL TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO PROCEDURE PROVA PRESELETTIVA E PROVA SCRITTA PER IL
CONCORSO DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE CIG B9755E86BF**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 56 del 30.06.2025 con la quale è stato conferito al dott. Michele Lamanna l'incarico dirigenziale ad interim, relativamente al Dipartimento Affari Generali fino alla data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il Provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01.07.2025, con il quale il dirigente ad interim del Dipartimento Affari Generali ha conferito al dott. Cristiano De Angelis l'incarico di Titolare di Elevata Qualificazione per il Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli ai sensi dell'art.16 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, fino al 31.12.2025;

Richiamati

- ☐ la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici - cdc)
- ☐ il DPR 487/94 come modificato dal D.Lgs. 82/2023

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali del 16.11.2022

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la sezione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) relativa alle norme per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024/2026 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13/02/2024;

Atteso che

- con la deliberazione n. 82 del 27/03/2025 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, comprensivo della Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano Sottosezione di Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno è stato previsto il reclutamento di **n. 1 "Agenti di Polizia Locale"** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
- con la successiva DGC n. 348 del 20/11/2025 avente ad oggetto l'aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, è stato previsto il reclutamento di ulteriori n. 2 "Agenti di Polizia Locale" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;

Vista la Deliberazione Giunta Com.le n. 122 del 30/05/2024 di approvazione del nuovo Regolamento Comunale delle procedure di concorso, selezione ed accesso all'impiego;

Visti in merito alle modalità di svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici:

- l'art. 35-quater del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 3 comma 1 del D.L. 36/2022, che prevede al comma 1 lettera b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale, garantendo l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- l'art. 13, comma 2, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82 del 16 giugno 2023, che in merito alle prove scritte dei concorsi pubblici prevede che: "gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove [...] la commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati dalla connessione internet".

Vista la determinazione n. 1013 del 27/11/2025 di indizione della procedura concorsuale ed approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di agente di polizia locale area degli istruttori con contratto a tempo indeterminato e pieno.

Rilevato inoltre che il Comune di Monterotondo non dispone di piattaforma digitale né della strumentazione informatica necessaria a realizzare le previste preselezione e prova scritta garantendo gli standards tecnici di cui alla normativa sopra richiamata;

Considerato che, per assicurare quanto sopra indicato, occorre procedere all'affidamento del servizio di supporto alla gestione delle prove scritte di cui ai su richiamati concorsi, in modalità computer based, indicando gli specifici servizi da acquisire.

Ritenuto, pertanto, necessario individuare un operatore economico qualificato nel settore della digitalizzazione delle prove concorsuali organizzazione e gestione di concorsi e selezioni con l'utilizzo di piattaforme paperless.

Considerato che, in rispetto del principio del risultato applicato al caso concreto, la modalità dell'affidamento diretto risulta essere la più idonea in rispondenza all'esigenza prioritaria per l'Amministrazione comunale di avviare e concludere nel più breve tempo possibile le procedure concorsuali predette, al fine di dare piena e tempestiva attuazione al Piano dei Fabbisogni di personale, con il supporto tecnico informatico di operatori economici specializzati per l'espletamento digitale delle prove concorsuali;

Dato Atto che il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per affidamenti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le micro, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato, di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, considerato il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Atteso che:

- è necessario dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di supporto procedure concorsuali digitalizzate;
- alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesta:
 - non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 - il servizio in oggetto è reperibile a catalogo tramite la piattaforma di e -procurement nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e può essere acquisita mediante Ordine Diretto di Acquisto.

Dato Atto che

- con nota prot. n. 0065211 del 14/11/2025 il Servizio Risorse Umane ha proceduto a richiedere il preventivo, tramite PEC, al seguente operatore economico per il servizio di supporto procedure concorsuali digitalizzate alla SeleTEK srl per il concorso riguardante n. 2 posti di "Agente di Polizia Locale" Area istruttori, Gestione prova preselettiva e prova scritta
- che la ditta SeleTEK srl con nota del 15/11/2025 ha trasmesso la propria offerta economica iva esclusa per l'espletamento dei servizi inerenti la gestione delle prove concorsuali in oggetto
- che con nota prot. n.0067395 del 25/11/2025 è stata confermata alla ditta Seletek l'importo di euro 10.000,00 iva compresa per la gestione della prova preselettiva e della prova scritta;

Dato atto che il prezzo offerto appare congruo in relazione a similari servizi offerti dal mercato ai fini dell'economicità dell'affidamento;

Rilevato che, alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, l'offerta presentata soddisfa le esigenze dell'Ente e che, al contempo, si stima congrua rispetto al valore di mercato

Visto

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs., n. 36 del 31 marzo 2023 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici che prevede "che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il Vademecum Anac del 30 luglio 2024 sull'affidamento diretto secondo il quale la disposizione normativa contenuta nell' art.50 del D.lgs comma 2 lett.a e lett. b) conferma il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato e la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi nonché la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente);
- il parere MIT N.2577/2024 secondo il quale "la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività e si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023;

Atteso che

- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come successivamente modificato prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al ME.PA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro;
- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce, all'art. 1 comma 1, che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono cause di responsabilità amministrativa;

Dato atto che

- ai sensi dell'Art.17 comma1, del dlgs 36/2023, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, ai sensi del quale "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (decisione di contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'allegato I. 1 art. 3 lett. d) al D.lgs 36/2023 ai sensi del quale l'affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice";
- l'art. 62, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 secondo cui trattandosi di appalto inferiore ad euro 140.000 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Verificato che non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1, del d. lgs 36/2023 poiché di importo è inferiore ad € 140.000,00;

Dato atto che l'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento si sostanzia nella digitalizzazione delle procedure concorsuali come previsto dalle recenti disposizioni nel rispetto della correttezza, trasparenza ed economicità.

Preso atto della congruità dell'offerta dell'Operatore economico SeleTek Srl, pervenuta il 15/11/2025, considerando l'offerta di questo Operatore Economico maggiormente rispondente alle esigenze di efficienze, economicità e celerità dell'Amministrazione comunale

Visto l'art 25 del D. Lgs 36/2023 che dispone l'obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, certificate da ANAC per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici Verificata la Trattativa Diretta n. 5873175, intrapresa sul portale MEPA <https://www.acquistinretepa.it>, quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da ANAC, con la Società SeleTEK srl con sede legale: Corso Cavour 160 – 70121 BARI, P.iva/C.F. 07591620724, tra gli operatori economici abilitati al Bando "Servizi" - Categoria merceologica "Gestione delle procedure concorsuali" del MePA, per la copertura del servizio di supporto procedure concorsuali digitalizzate per un importo complessivo al costo di € 8.196,72 esclusa Iva;

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267:

- il fine che il contratto intende perseguire è la digitalizzazione del processo di reclutamento del personale tramite concorso pubblico;
- oggetto del contratto è il supporto all'espletamento riguardante n. 2 posti di "Agente di polizia locale" Area istruttori secondo le nuove modalità digitali;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;
- il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione da parte del Responsabile Unico di Progetto (RUP) della congruità delle condizioni quali-quantitative ed economiche acquisite e il prezzo offerto è stato ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- che il contratto verrà stipulato nella forma telematica stabilita dalle condizioni generali di utilizzo del MePA, che qui si intendono integralmente accettate;
- il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n.135/2012 e ss.mm.ii., è soggetto alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto;

Preso Atto che è stato acquisito tramite la piattaforma MEPA il seguente CIG B9755E86BF;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all'art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale www.acquistinretepa.it;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 49 del cdc, riguardante il rispetto del principio di rotazione, si evidenzia quanto segue:

- l'Operatore Economico SeleTEK Srl ha dimostrato sempre una accurata esecuzione dei precedenti affidamenti riguardanti la gestione e il supporto nelle procedure concorsuali;

- la proposta contrattuale risponde alle esigenze di interesse pubblico che l'Amministrazione deve soddisfare, in particolare risulta adeguata alle specifiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante, nonché rispondente in termini di affidabilità, garanzia di qualità e sicurezza dei servizi proposti;
- il citato operatore economico non si è finora mai reso inadempiente in precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante;
- l'operatore economico SeleTEK srl ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Amministrazione, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato, che la Società SeleTEK srl, nei precedenti rapporti contrattuali con questo Ente, ha dimostrato affidabilità ed idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'importo contenuto dell'affidamento pari a € 8.196,72 iva esclusa va posto in relazione con l'applicazione dell'art.1 comma 3 del Decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36 ai sensi del quale il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento;

Attestato, giusto il disposto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti nello svolgimento della procedura di affidamento e ad adottare il provvedimento finale di aggiudicazione;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione **Considerato** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 si rende necessaria la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento per ogni avvio di procedura;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia, Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 241/1990;

2. Di affidare tramite Trattativa Diretta, sulla piattaforma MePA all'operatore economico Società **SeleTEK** srl con sede legale: Corso Cavour 160 – 70121 BARI, P.iva/C.F. 07591620724 il servizio di supporto per la procedura concorsuale digitalizzate delle prove preselettive e scritte riguardante n. 2 posti di "Agente di polizia locale" Area istruttori, nella forma dell'affidamento diretto di cui sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, , per un importo complessivi pari a **€ 10.000,00 IVA inclusa** CIG B9755E86BF

3. Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la digitalizzazione del processo di reclutamento del personale tramite concorso pubblico;
- oggetto del contratto è il supporto all'espletamento riguardante n. 2 posti di "Agente di polizia locale" Area istruttori secondo le nuove modalità digitali;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;
- il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione da parte del Responsabile Unico di Progetto (RUP) della congruità delle condizioni quali-quantitative ed economiche acquisite e il prezzo offerto è stato ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- che il contratto verrà stipulato nella forma telematica stabilita dalle condizioni generali di utilizzo del MePA, che qui si intendono integralmente accettate;
- il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n.135/2012 e ss.mm.ii., è soggetto alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero

disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto;

4. Di impegnare la spesa pari ad **€ 10.000,00 IVA** inclusa a favore della Società **SeleTEK** srl con sede legale: Corso Cavour 160 – 70121 BARI, P.iva/C.F. 07591620724 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue (Codice gestionale SIOPE U.1.03.02.10.003 - CIG B9755E86BF):

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo D. lgs. 118/2011	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2025	2026	2027
280.00 Codice SIOPE U.1.03.02.10.003	1.02.1.0103	CP	€ 10.000,00		

5. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Risorse Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del D Lgs. 267/2000,

6. Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

7. Di accertare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dott. Michele Lamanna;

8. Di dare atto che responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e di cui all'art.15 del D. Lgs. 36/2023, è il Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli dott. Michele Lamanna;

9. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 con riferimento all'assetto di interessi determinati con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza in capo al firmatario e agli altri partecipanti del procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso,

10. Di dare atto che ai sensi dell'art.28 del d.lgs 36/2023 le stazioni appaltanti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto.

11. Di pubblicare la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell'art.28 co. 3 del d.lgs. 36/2023;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

12. Di Dare atto che ai sensi dell'art. 120, del Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 e dell'art.209 del D.Lg.vo36/2023, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine perentorio di 30 gg. con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 708 del 03/07/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1351 del 09/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 10/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1351**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE ART.50, CO.1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 AFFIDAMENTO ALLA SELETEK SRL TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PROCEDURE PROVA PRESELETTIVA E PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE CIG B9755E86BF**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **16/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 16/12/2025